ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി
സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിപരിധി

2020 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 3974-3975
2020 ലെ പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷ (സിവിൽ) നമ്പർ 11798-11799

കേരള ഹൈക്കോടതി ... അപ്പീൽ വാദി

Vs

രേഷ്മ എ. & മറ്റുള്ളവർ .... എതിർ കക്ഷികൾ

വിധിന്യായം

Dr. Dhananjaya Y Chandrachud, J

എ. പശ്ചാത്തലം

ബി. കക്ഷികളുടെ സമർപ്പണങ്ങൾ

സി. കേരള നിയമങ്ങൾ, 1991

ഡി. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)**

ഇ. ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതി: കേരള ഹൈക്കോടതി

എഫ്. കേരള നിയമം 1991 ലെ ചട്ടം 7 (2), മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) നുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു.

ജി. 1991 ലെ കേരള നിയമത്തിലെ ചട്ടം 7 (2) , ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു.

എച്ച്. വസ്തുതാപരമായ വിശകലനവും നിഗമനവും.

എ. പശ്ചാത്തലം

1 2020 ഓഗസ്റ്റ് 26[1] ലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായമാണ് അപ്പീലിന്റെ വിഷയം. സംസ്ഥാനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിൽ മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അപ്പുറമായിരിക്കും എന്ന സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ[2]

---

1 റിട്ട് അപ്പീൽ 994/2020, 998/2020 (കേരള ഹൈക്കോടതി)

2 റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സിവിൽ) 10007/2020, 10361/2020 (കേരള ഹൈക്കോടതി)

വിധി ഹൈക്കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടംസ് 1991 ലെ ചട്ടം 7 (2)[3] (2019 ൽ ഭേദഗതി ചെയ്തത്) നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ പട്ടിക അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഗവർണർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക അംഗീകരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ ഇത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കവിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം, എന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചത്. അടുത്ത സെലക്ഷൻ വർഷമായ 2020 ലെ ഒഴിവുകൾ മുൻ സെലക്ഷൻ വർഷമായ 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് തീരുമാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ.

2. കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലെ മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് പതിവ് ഒഴിവുകകകളിലേക്കും ‘ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ലഭ്യമല്ല (എൻസിഎ)’ എന്ന കാരി ഫോർവേഡിലേക്കായും 2019 ഫെബ്രുവരി 1 ന് ഹൈക്കോടതി[4] വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വികലാംഗർക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒഴിവുൾപ്പെടെ, നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനും തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനത്തിനുമായി മുപ്പത്തിയേഴ് “സാധ്യതയുള്ള” ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻസിഎ വിഭാഗത്തിൽ എട്ട് ഒഴിവുകളും വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജ്ഞാപനം ചുവടെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു:

---

3 “കേരള നിയമങ്ങൾ 1991”

4 "അപ്പീൽ വാദി”

കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവന പരീക്ഷ -2019

കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിൽ മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നിയമനത്തിയിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യാഗാർഥികളിൽ നിന്ന്, എൻ സി എ & റഗുലർ ആയി ഉള്ള ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. (ശമ്പള സ്കെയിൽ : 27700 - 44770). 04 .02 .2019 മുതൽ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിലും ഉള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

<u>എൻ സി എ ഒഴിവുകൾ</u>

1. **റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ: 3/2019** (31.01.2012 തീയതിയിലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ REC 4 – 97821/2011 അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4ാം പുനർ വിജ്ഞാപനം .)

   ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : **പട്ടിക വർഗ്ഗം -1**

   നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം (കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത.)

2. **റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ: 4/2019** (21.03.2013 തീയതിയിലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ REC 4 – 5384/2013 അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2ാം പുനർ വിജ്ഞാപനം .)

   ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : **എസ് ഐ യു സി യിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാടാർ-1**

   എസ് സി പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യൻ-1

   ഹിന്ദു നാടാർ -1

   നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം (കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ നോൺ ക്രീമി ലയേറിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത.)

3. **റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ : 5/2019** (18.02.2016 തീയതിയിലെ അറിയിപ്പ് നമ്പർ REC 4 – 10945/2016 അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2ാം പുനർ വിജ്ഞാപനം .)

   ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : **ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക / ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ -1**

   നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം (കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ നോൺ ക്രീമി ലയേറിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത).

4. **റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ : 6/2019** (18.02.2016 തീയതിയിലെ അറിയിപ്പ് നമ്പർ REC 4 – 75831/2017 അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1ാം പുനർ വിജ്ഞാപനം .)

   ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : **ഒ ബി സി (കെ എസ് & എസ് എസ് ആർ , ഭാഗം**

ചട്ടം 17 (1), ഇനം 8)-1
ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ -1

നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം (കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ നോൺ ക്രീമി ലയേറിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത.

മേൽ പറഞ്ഞ എൻ സി എ ഒഴിവുകൾക്കു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് ചട്ടംസ്, 1958 ഭാഗം II , ചട്ടം 15 (എ) ബാധകമായിരിക്കും.

<u>റെഗുലർ ഒഴിവുകൾ</u>

5. **റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ: 7/2019**

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : **37(സാധ്യത)** (യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ അഭാവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതും ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ അവകാശത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 34 (2) പ്രകാരം ഈ വർഷം കാരി ഫോർവേഡായ ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾക്കായുള്ള ഒരു ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടുന്നു.)

നിയമന രീതി: (i)നേരിട്ടുള്ള നിയമനം & (ii) തസ്തികമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം.

3. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2019 മാർച്ച് 26 നും 2019 ജൂലൈ 19 നും ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാന പരീക്ഷ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 നും 2019 സെപ്റ്റംബർ 1 നും നടന്നു, 2019 ഡിസംബർ 21 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2020 ജനുവരി 8 നും 25 നും ഇടയിൽ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തുകയും 2020 ഫെബ്രുവരി 20 ന് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരപരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി 2020 ഫെബ്രുവരി 20 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പീൽ വാദി തയ്യാറാക്കിയ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയും 2020 മെയ് 07 ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ കേരള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ 32 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മുൻസിഫ്-

മജിസ്ട്രേറ്റ് ട്രെയിനികളായി നിയമിച്ചു പതിവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2019 ലെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനവും എൻസിഎ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 5 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും നിയമിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരിശീലനത്തിലാണ്.

4. മെയ് 07 നും അതിനുശേഷവും മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഹർജികൾ , 2020 മെയ് ലെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 10007 & റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 10361, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. 2019 ജനുവരി 14 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ചട്ടം 7 (2) അനുസരിച്ച്, ഗവർണർ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഒഴിവുകളും അംഗീകൃത പട്ടികയിൽ നിന്ന് നികത്തണം എന്ന് യഥാർത്ഥ അപേക്ഷകരായ പ്രതികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നിയമനങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്, കൂടാതെ 2021 മെയ് 6 വരെ അതായത് 2020 മെയ് 7 ലെ മെറിറ്റ് പട്ടിക തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ ഒഴിവുകളും കണക്കിലെടുക്കണം.

5. സംസ്ഥാനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള ചട്ടങ്ങൾ, 1991 ഉം **മാലിക്ക് മസ്ഹർ**

സുൽത്താൻ (3) V **ഉത്തർപ്രദേശ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ**[5] (“**മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)**”- ൽ, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരം ഈ കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സമയപരിധികളും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് അപ്പീൽ വാദിയായ കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ സമർപ്പണങ്ങളെ എതിർത്തു കൊണ്ട് വാദിച്ചു. വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഡിസംബർ 31 വരെ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നും ഈ വിജ്ഞാപന ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നികത്താൻ കഴിയൂ എന്നും **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനെ (3)** ആശ്രയിച്ച് അപ്പീൽ വാദി വാദിച്ചു.

6. നിവേദനം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത സമയത്ത് മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ 47 സ്ഥിരം തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 2020 ജൂൺ 30 ന് ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിവ് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ‘പ്രോബബിൾ’ (സാധ്യത) എന്ന പദം ഇല്ലാതാക്കി 2020 ജൂലൈ 30 ന് ഒരു കോറിഗെൻഡം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

7. ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു പുതിയ പട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിലവിലുള്ളതും ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒഴിവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന്

---

5 (2008) 17 എസ്സിസി 703

പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് ചട്ടം 7 (2) അനുശാസിക്കുന്നുവെന്ന് 2020 ജൂലൈ 9 ലെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും പ്രകാരം, ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിയമിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ, മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിയമനം ഉൾപ്പെടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അപ്പീൽ വാദിക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭരണപരമായ ഭാഗത്ത്, നിയമനം നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അധിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നിഷേധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 ലംഘിക്കുന്നു. 1991 ലെ കേരള ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയമനങ്ങൾ ഈ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായില്ലെങ്കിൽ, അപ്പീൽവാദി അനുമതി തേടുകയോ ഈ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മുപ്പത്തിയേഴിൽ കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന അപ്പീൽവാദിയുടെ വാദം നിരസിച്ച സിംഗിൾ ജഡ്ജി, വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. റിട്ട് ഹരജികൾ അനുവദിക്കുകയും 2020 ഫെബ്രുവരി 20 ലെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അധിക പട്ടിക ഗവർണർക്ക് മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക്

അംഗീകാരത്തിനും നിയമനത്തിനും അയയ്ക്കാനും അപ്പീൽവാദിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

8. സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഈ വിധിയും ഉത്തരവും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീലിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭേദഗതി ചെയ്ത ചട്ടം 7 (2) പ്രകാരം അംഗീകൃത പട്ടിക, വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒഴിവുകൾക്കും ഗവർണറുടെ അംഗീകാര തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതു വരെയും സാധുതയുള്ളതാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തൽഫലമായി, 2020 മെയ് 7 ന് അംഗീകരിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് 2021 മെയ് 6 വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുവരെയുള്ള ഒഴിവുകൾക്ക്, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, സാധുവായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും നിയമനത്തിനുമായി 1991 ലെ കേരള നിയമങ്ങൾ മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3) നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി, എന്തെന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3) ഉദ്ദേശ്യം നിയമപരമായ നിയമങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയല്ല, മറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിവുകൾ വേഗത്തിൽ നികത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക മാത്രമാണ്. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലെ 'സാധ്യത'

ഒഴിവുകൾ എന്ന പദം, യഥാർത്ഥവും പരസ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒഴിവുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാമെന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകൾ കുറയ്ക്കാനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താനാകും.

9. ഈ അപ്പീലിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് :

(i) 1991 ലെ കേരള ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 7, **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനി (3)** ലെ ഈ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ ; ഒപ്പം

(II) ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയ എതിർകക്ഷികളെയും സമാന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതിനേക്കാൾ അധികമായി, ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കാമോ.

ബി കക്ഷികളുടെ സമർപ്പണങ്ങൾ

10. അപ്പീൽ വാദിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ വി ഗിരി ഇനിപ്പറയുന്ന സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തി:

i 2019 ൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത 1991 ലെ കേരള നിയമത്തിലെ ചട്ടം 7 (2), അംഗീകാരം ലഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഒഴിവുകളും നികത്താൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആയതു

മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3) ഈ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ii മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഗവർണർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളേക്കാൾ അധികമായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് എതിർകക്ഷികളെ നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ല.

iii നിയമന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, എല്ലാ നിയമന വർഷത്തിലും ഡിസംബർ 1 ന് ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമന കത്തുകൾ നൽകണമെന്നും, ചേരുന്ന അവസാന തീയതി അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 2 ആയിരിക്കുമെന്നും **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3),** ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിനാൽ, ഓരോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിലും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒഴിവുകൾ ഡിസംബർ 1 വരെയും, നിയമനം നടത്തുന്നവരെ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 2 ന് ചേരുന്നതിനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു;

iv ഉയർച്ച, മരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് 10% തസ്തികകളെ അറിയിക്കുമെന്ന 2007 ജനുവരി 4 ലെ ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഈ കോടതി മാലിക് മജാർ സുൽത്താനിൽ (3) അസാധുവാക്കി. തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവിൽ, അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെയും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒഴിവുകളുടെയും എണ്ണം ഹൈക്കോടതികൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ കോടതി വ്യവസ്ഥ

ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും സെലക്ഷൻ വർഷത്തേക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ ആ വർഷം ജനുവരി 15 ന് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളും ആ വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളും മരണം, രാജി, സ്ഥാനക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളും ആണ്.

v വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളും 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി; 2020 ൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു.

vi മരണം, വിരമിക്കൽ, ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ നിയമിക്കൽ, എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ കാരണം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഴിവ് എന്നിവയെ 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ** (3) ഇതിനായി അധിക വിഭാഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

vii ചട്ടം 7 (2) ന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം അനുച്ഛേദങ്ങൾ 14, 16 എന്നിവയുടെ ലംഘനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അറിയിച്ച ഒഴിവുകളേക്കാൾ അധികമായി നിയമനങ്ങൾ നടത്തും എന്നതിനാൽ ഇത് ഈ കോടതിയുടെ **രാഖി റേ v. ദില്ലി ഹൈക്കോടതി [(2010) 2 SCC 637]; പ്രേം സിങ്ങും മറ്റുള്ളവരും v. ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും മറ്റുള്ളവരും [(1996) 4 SCC 319]; ബെദംഗ താലൂക്ക്ദാർ വി.**

സൈഫുദുള്ള ഖാൻ & മറ്റുള്ളവർ [(2011) 12 എസ്സിസി 85]; എന്നിവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

vii 1991 ൽ **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ** (**3**) ലെ ഈ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെയും കേരള നിയമങ്ങളുടെയും യോജിപ്പുള്ള വ്യാഖ്യാനം, ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആ വർഷം പൂരിപ്പിക്കണമെന്നും വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

11 മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ പി എസ് പട്വാലിയ, വി. ചിതംബരേഷ് എന്നിവരും, പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക ശ്രീമതി ബിന മാധവനും ഈ സമർപ്പണങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ വാദിച്ചു:

i 2020 മെയ് 7 ന് നിയമനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് ശേഷം അമ്പതോളം ഒഴിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. 2020 ലെ നിയമനങ്ങൾക്കായി 2020 ജൂൺ 30 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നാൽപത്തിയേഴ് ഒഴിവുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്;

ii സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദം വഴി ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ കൃത്യമല്ല എന്നതിനാൽ 2020 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് 2020 ജൂലൈ 30 ന് പുറത്തിറക്കിയ കോറിജെൻഡം വഴി 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദം ബോധപൂർവ്വം ഇല്ലാതാക്കി.

iii **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ; രാഖി റേ; ഹിറാന്ദ്ര കുമാർ വി. അലഹബാദിലെ ഹൈക്കോടതി** **നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ (2019**

എസ്സിസി ഓൺലൈൻ എസ്സി 254); എന്നിവയിലെ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമനവും കർശനമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

iv കേരള ചട്ടം 1991 ലെ ചട്ടം 7 (2) ഭേദഗതി ചെയ്തത് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3)** പ്രത്യേക പരാമർശത്തോടെയാണ് കൂടാതെ അപവദിക്കപ്പെട്ട വിധിന്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

v ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും, ഈ കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുവരെ, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം; ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഒഴിവുകളും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കണമെന്നും ചട്ടം 7 (2) ലെ ഭേദഗതി നിർബന്ധമാക്കുന്നു. ഈ ഭേദഗതി മുമ്പത്തെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണ് ആയതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ പട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരണമെന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ അംഗീകൃത പട്ടികയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല.

Vi വീരേന്ദർ എസ് ഹൂഡ V ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് [6]; ൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അറിയിച്ചതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള ചട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നടത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

---

6 (1999) 3 എസ്സിസി 696

vii ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ 14 ഉം 16 ഉം കേരള നിയമങ്ങൾ 1991, ലംഘിച്ചതായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൂടാതെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയില്ല;

viii ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ കാലതാമസമുണ്ടായി. സെലക്ഷൻ വർഷം 2019 ലെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, 2023 ന്റെ ആരംഭം വരെ അവ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും; കൂടാതെ

ix 1991 ലെ കേരള നിയമത്തിലെ ചട്ടം 7 (2) ന്റെയും മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3) ഉത്തരവിന്റെയും ചേർന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിയമന തീയതിയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകളും നികത്തണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

12. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എതിർ സമർപ്പണങ്ങൾ പരിഗണിക്കും.

സി കേരള നിയമങ്ങൾ, 1991

13. കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങൾ 1991 ജനുവരി 1[7] മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 234, 235 എന്നിവയും കേരള പബ്ലിക് സർവീസസ് ആക്റ്റ് 1968 ലെ വകുപ്പ് 2 (1) ലെ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ കേരള ഗവർണറുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ കേരള ചട്ടങ്ങൾ 1991 പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവ

7 "കേരള നിയമങ്ങൾ 1991"

പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം, SRO നമ്പർ 1621/91, അവയെ "കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചട്ടം 3 വ്യക്തമാക്കുന്നു:

"വിഭാഗം (I): സബോർഡിനേറ്റ് ജഡ്ജിമാർ I ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്

വിഭാഗം (2): മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റ്. "

14. കാറ്റഗറി (2) നുള്ള നിയമാണാധികാരി സംസ്ഥാന ഗവർണറാണ്. മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെയും ഉപചട്ടം (3) ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തസ്തികമാറ്റം വഴിയും നടത്താമെന്ന് ചട്ടം 5 അനുശാസിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചട്ടം 7 അതിന്റെ ഭേദഗതി പൂർവ്വ രൂപത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

> 7.<u>അംഗീകൃത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും നിയമന സംവരണവും:</u>
> (1) കേരള ഹൈക്കോടതി, കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം എഴുത്തും വാക്കാലുമുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും, വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.
> (2) 1958 ലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് ചട്ടങ്ങളുടെയും രണ്ടാം ഭാഗം 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള നിയമങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമനങ്ങൾ സംവരണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്.
> (2) അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടാത്ത പട്ടിക ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറും. ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക അംഗീകാരമുള്ള തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, അത് <u>മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക്</u> അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതു വരെ, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും."

15. ചട്ടം 7 ലെ ഉപചട്ടം (1) "നികത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം" പരീക്ഷകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അപ്പീൽ

വാദിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉപചട്ടം (2) പ്രകാരം, വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടാത്ത ഒരു പട്ടിക ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം അത് വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണ് .

16. 2019 ജനുവരി 19 ന് കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ 2018 കേരള ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭേദഗതിയുടെ ഫലമായി, അവസാന വാചകം ചട്ടം 7 (1) ന്റെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.

> "ചട്ടം 7 (1) ലെ അവസാന വാചകം ഇനിപ്പറയുന്നപ്രകാരം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
> “തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള മത്സരപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, തസ്തികകളുടെ യഥാർത്ഥ കാംക്ഷികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രധാന പരീക്ഷ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രാഥമിക സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷ നടത്തണം. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ, വിജയിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളുടെ 1:10 അനുപാതം നിലനിർത്തണം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു എഴുത്തുപരീക്ഷയും വൈവ വോസിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. മെയിൻ (എഴുത്തു) പരീക്ഷയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തം 400 മാർക്കിന് 100 മാർക്ക് വീതമുള്ള നാല് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈവ വോസിക്കുള്ള അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം സാധാരണയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത റെഗുലർ ഒഴിവുകളുടെ മൂന്നിരട്ടി കവിയരുത്. വൈവ വോസിക്കുള്ള പരമാവധി മാർക്ക് 50 ആയിരിക്കും. പൊതു വിഭാഗത്തിനും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 40% ഉം എസ്സി / എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 35% ഉം ആണ് വൈവ വോസിക്കുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് . മെയിൻ (എഴുത്ത്) പരീക്ഷയിലും വിവ വോസിലും വിജയിച്ചവർ നേടിയ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കേരള

സംസ്ഥാന സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് ചട്ടങ്ങൾ 1958 ലെ രണ്ടാം ഭാഗം 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റും സെലക്ട് ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതിന്, പാലിക്കും."

അതുപോലെ ചട്ടം 7 (2) ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു:

"6. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ചട്ടം 7 (2) എന്നതിന് പകരമായി

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: -

"(2) ഹൈക്കോടതി തയ്യാറാക്കിയ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറും. ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക അംഗീകാര തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, കൂടാതെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകളും പട്ടിക അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളും നികത്തുകയോ പുതിയ പട്ടിക വരുന്നതുവരെയോ വരെ സാധുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

17. നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ, ഭേദഗതി വരുത്താത്ത ചട്ടം 7 (2) പ്രകാരം, ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്ന് ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു. (മൂന്ന് വർഷത്തെ നിബന്ധന നേരത്തെ SRO 660/2006 പ്രകാരം മാറ്റിയിരുന്നു). 2019 ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതിയുടെ ഫലമായി, അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഒഴിവുകളും പട്ടിക അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളും നികത്തുകയോ പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, അത് വരെ ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക സാധുവായിരിക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡി മാലിക് മസ് ഹാർ സുൽത്താൻ (3)

18. രാജ്യത്തുടനീളം ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വരുന്ന തസ്തികകളിൽ നികത്താതെ നിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ, **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) V. യു പി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ** എന്ന കേസിൽ (**"മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)")** [8], ഈ കോടതി പരിഗണിച്ചു. 2007 ജനുവരി 4 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ, ഒഴിവുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാ വർഷവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട രീതിയും സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലെ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വാർഷിക പ്രവർത്തനം ഈ കോടതിയുടെ വിധി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. **ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷൻ V. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ** [9] ("**ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷൻ**") ൽ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വൈ കെ സബർവാൾ, ജസ്റ്റിസ് സി കെ താക്കർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടംഗ ബെഞ്ച്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ സാധ്യമെങ്കിൽ 2003 മാർച്ച് 31 നകം നികത്തണമെന്ന് മുൻപുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കോടതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താതെ കിടക്കുന്നു. കോടതി മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ചു, പ്രശ്നം ഇതാണ് :

> "1. ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും നികത്താൻ ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്, സാധ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ

8 (2008) 17 എസ്സിസി 703 '
9 (2002) 4 എസ്സിസി 247

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 31-3-2003 ഓടെ പൂരിപ്പിക്കണം. ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷൻ(III) V. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ [(2002) 4 എസ്സിസി 247: 2002 എസ്സിസി (എൽ & എസ്) 508] എന്ന കേസിൽ ഈ നിർദ്ദേശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് . മതിയായ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാകില്ല, അത് അടിസ്ഥാന ഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. നീതി നിർവഹണം നടത്തുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്നത്, ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ന്യായാധിപന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ജഡ്ജി-ജനസംഖ്യ അനുപാതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം അപര്യാപ്തമാണ് എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. [Ed.: സീ ആൾസോ ബീറ്റിങ് ദി ബാക്ക് ലോഗ് : ലെസ്സ് ടോക്ക് , മോർ ആക്ഷൻ ഡോ എ എം സിംഘ്‌വി, (2007) 2 എസ്സിസി ജെ -9]. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതികളിലെ ഒഴിവുകൾ സമയബന്ധിതമായി നികത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്."

ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട സമയക്രമവും ഈ നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളുടെ പങ്ക്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തടസ്സമാകുമെന്ന് സമർപ്പിച്ചതിനെ കോടതി പരിഗണിച്ചു. പ്രസ്തുത സമർപ്പണം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതെന്തെന്നാൽ:

"5..അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. "

19. ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, ഹൈക്കോടതികളോ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനോ

ഹൈക്കോടതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നടത്തുന്നതിന് ക്രമേണ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജില്ലാ ജഡ്ജിമാർ; സിവിൽ ജഡ്ജിമാർ (സീനിയർ ഡിവിഷൻ), സിവിൽ ജഡ്ജിമാർ (ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ) എന്നിവരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള സമയപരിധി വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ സിവിൽ ജഡ്ജ് (ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന സമയ സമയപ്പട്ടിക ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:

"7...

ഡി. നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ സിവിൽ ജഡ്ജി (ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ) തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം

ക്രമ നമ്പർ	വിവരണം	തിയതി
1.	ഹൈക്കോടതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ട ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം. (എ) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ. (ബി) വിരമിക്കൽ കാരണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ. (സി) സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ, പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കേണ്ട ഒഴിവുകൾ.	ജനുവരി 15
2.	യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന പരസ്യം.	ഫെബ്രുവരി 1
3.	അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	മാർച്ച് 1
4.	യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം.	ഏപ്രിൽ 2

	ലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാവുന്നതാണ്.	
5.	യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ അയയ്ക്കുക / വിതരണം ചെയ്യുക.	ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30
6.	പ്രാഥമിക എഴുത്തുപരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചോദ്യങ്ങൾ.	മെയ് 15
7.	പ്രാഥമിക എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം. (എ) ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുകയും കൂടാതെ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. (ബി) വിജയികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളുടെ 1:10 അനുപാതം നിലനിർത്തണം.	ജൂൺ 15
8.	അവസാന എഴുത്തു പരീക്ഷ. സബ്ജെക്റ്റീവ്/ ആഖ്യാനം (നരേറ്റിവ്).	ജൂലൈ 15
9.	അവസാന എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം (എ) ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. (ബി) ലഭ്യമായ ഒഴിവുകളുടെ 1: 3 അനുപാതം വിജയികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിലനിർത്തണം. (സി)വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിമുഖത്തിന്റെ തീയതികൾ ഇൻറർനെറ്റിൽ ഇടാവുന്നതാണ്, അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്, കൂടാതെ അഭിമുഖത്തിന്റെ തീയതിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് അയയ്ക്കേണ്ടതില്ല.	ഓഗസ്റ്റ് 30
10.	വൈവ വോസി	ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 15 വരെ.
11.	അന്തിമ സെലക്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും നിയമന അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയവും (എ) ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. (ബി) മെറിറ്റിന്റെ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്, അത് അറിയിച്ച ഒഴിവുകളുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കണം.	നവംബർ 1
12.	നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകൾക്കും യോഗ്യതയുള്ള അധികാര സ്ഥാനത്തു നിന്നും നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുന്നത്.	ഡിസംബർ 1
13.	ചേരുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി.	വരുന്ന വർഷം ജനുവരി 2.

20. ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും നിയമിക്കുന്നതിനുമുള്ള മേൽനോട്ടത്തിനായി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെൽ രൂപീകരിക്കാനും ഹൈക്കോടതിയിലെ എല്ലാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളിൽ നിന്നും ശുപാർശകൾ ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിയമന കത്തുകൾ നൽകുമെന്ന് ഈ കോടതിയുടെ വിധി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വിധിന്യായത്തിന്റെ 15-ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

> ”15....അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒഴിവുകളുടെ പത്ത് ശതമാനം അനുവദനീയമായ തസ്തികകളിലേക്കായിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളല്ല. ”

21 ഹൈക്കോടതികൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും, ഭൗമശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മറ്റ് പ്രസക്തമായ പരിഗണനകൾ, തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കോടതി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിധിന്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമീകരണം മാറ്റുന്നതുവരെ

"പാലിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക" എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു.

22. 2013 ൽ തയ്യാറാക്കിയ സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്ത്, ചില നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നു. മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള 2013 ലെ വിജ്ഞാപനം 30 ഗ്രാമ ന്യായാലയങ്ങളുടെയും 27 പ്രത്യേക മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളുടെയും അധിക തസ്തികകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വിജ്ഞാപനത്തിന് അനുസൃതമായി 66 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2013 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി, ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി സാധ്യതയുള്ള 74 ഒഴിവുകളും കൂടാതെ എൻസിഎയ്ക്ക് 7 ഒഴിവുകളും അപ്പീൽ വാദി അറിയിച്ചിരുന്നു. 74 ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രാമ ന്യായാലയ, മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളുടെ സ്ഥാപനം അപ്പീൽ വാദി കണക്കിലെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുത്ത 66 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചു, 2014 ഒക്ടോബർ 31, 2014 നവംബർ 1 എന്നീ തീയതികളിൽ 66 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ട്രെയിനികളായി നിയമിച്ചു. 74 ഒഴിവുകൾ അറിയിച്ചതിനുശേഷം, 30 ഗ്രാമ ന്യായാലയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഫലമായി അറിയിച്ച ആകെ ഒഴിവുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച 30 ഒഴിവുകൾ കുറഞ്ഞു. പ്രകടമായി, 13 എൻസിഎ സ്ലോട്ടുകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

23. 2014, 2015 വർഷങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഇളവ് നൽകിയതിനും 2013 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളിൽ നിലവിലുള്ള 66 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 2015 ലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താനുള്ള അനുമതിക്കായും അപ്പീൽവാദി IA 141/2015 ലൂടെ ഈ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3)** നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് വിവിധ ഹൈക്കോടതികൾ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഐ.എ ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 2015 ഒക്ടോബർ 27 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഓർഡർ ഐഎയിൽ നൽകി:

> "2015 ലെ I.A. നമ്പർ 141
> അമിക്കസ് ക്യൂറിയെയും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അഭിഭാഷകനെയും കേട്ട ശേഷം, അപേക്ഷയിലെ പ്രാർത്ഥന അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. "
>
> അതനുസരിച്ച്, . 2015 ലെ I.A. നമ്പർ 141 നിരസിച്ചു. "

24. 2015 നവംബർ 20-നോ അതിനുമുമ്പോ ഈ കോടതിയിൽ ഉചിതമായ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് / സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ" അപ്പീൽവാദിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന അപ്പീൽവാദിയുടെ അപേക്ഷ, മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അധിക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു, ശക്തമായി നിരസിക്കപ്പെട്ടു.

25. ഒരു വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കിയ സമയപരിധികൾ പാലിക്കുന്നതും ഈ കോടതി പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് അപ്പീൽവാദി സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിലാണ് നിലവിലെ കേസിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഈ

സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2014-15 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ നിരസിച്ചത്.

26 രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ശാപമായി തുടരുന്ന ഒഴിവുകൾ നിശ്ചിത സമയരേഖകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു വാർഷിക പ്രക്രിയ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ഒഴിവുകൾ, നികത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ ഈ കോടതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യവും, എന്നതാണ് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ലെ വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സവിശേഷത. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് തീരുമാനത്തിൽ വിശദമായ സമയപരിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. കൃത്യമായ പാലനം ആവശ്യപ്പെട്ടു, സംരക്ഷിച്ചു, അസാധാരണമായ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം, ഈ കോടതി ഒരു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അനുവദിച്ചു. ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ഈ കോടതി രാജ്യത്തുടനീളം എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളും പാലിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അനുകൂലമല്ലാത്ത ജഡ്ജി ജനസംഖ്യാ അനുപാതത്തിൽ, ഈ കോടതിയുടെ ശ്രമം ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ലഭ്യമായ തസ്തികകളെങ്കിലും നികത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്.

27. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു വശമാണ്, 2007 ജനുവരി 4 ന് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** നൽകിയ തീരുമാനത്തിൽ,

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി അറിയിക്കണമെന്ന് ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. :

(i) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ;

(ii) വിരമിക്കൽ കാരണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ;

(iii) "തസ്തികകളുടെ 10 ശതമാനം" അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ അറിയാം. വിരമിക്കൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളും അറിയാം, കാരണം സേവന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വിരമിക്കൽ തീയതി, ജനനത്തീയതിയും വിരമിക്കൽ പ്രായവും അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം സേവനത്തിന്റെ പ്രവചനാതീതമായവയാണ് : സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ രാജി എന്നിവയും കൃത്യമായ എണ്ണം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കാരണം അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ. അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മരണം, രാജി, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ അനിശ്ചിതമായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാവുന്ന തസ്തികകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കണം. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥ വിധിന്യായത്തിൽ, തസ്തികകളുടെ 10 ശതമാനത്തോളം, ഭാവിയിൽ "പ്രമോഷൻ, മരണം അല്ലെങ്കിൽ

മറ്റെന്തെങ്കിലും” ആകസ്മികത കാരണം ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഈ കോടതി വിലയിരുത്തി. (അന്ന് പദവിയിലിരുന്ന) ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷനായ മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ച് 2009 മാർച്ച് 24 ന് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച തുടർന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്[10] ഈ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. 10 ശതമാനം എന്ന വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ വിശദീകരിച്ചു.

> “**2.**അനുവദിച്ച തസ്തികകളിൽ 10 ശതമാനം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ധാരാളം തസ്തികകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി നികത്തേണ്ട ഒഴിവുകളുമുണ്ട്. **അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിയമനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഇത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനാവശ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകൾക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ മാത്രം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ ഏതാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഹൈക്കോടതികൾ / പിഎസ്‌സികൾ തയ്യാറാക്കിയ കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ”**
>
> **(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)**

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതികളുടെ സമർപ്പണം കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ കോടതി മുമ്പത്തെ വിധി ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചു:

> **“3.** ഈ കോടതി 4.1.2007 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് മറികടന്നുകൊണ്ട്, **ഭാവിയിൽ ഹൈക്കോടതികൾ / പിഎസ്‌സികൾ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണമെന്നും ഏതാനും**

10 മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനും മറ്റൊരാളും. വേഴ്സസ് ഉത്തർപ്രദേശ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ & മറ്റുള്ളവരും., (2009) 17 എസ്‌സിസി 24

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മുൻപത്തെ ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)

28.അതിനാൽ, ഹൈക്കോടതി പ്രതിവർഷം അറിയിക്കേണ്ട ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മനസ്സിൽ വഹിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ

(i) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം;

(ii) അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ; ഒപ്പം

(iii) കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.

ഇ. ജഡ്ജിമാരുടെ കമ്മിറ്റി: കേരള ഹൈക്കോടതി

29. നിലവിലെ കേസിലെ വിധിന്യായത്തിൽ, ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അതിന്റെ ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകി, ഇത് കേരള നിയമങ്ങൾ 1991 ന്റെ ഭേദഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ്, ചട്ടം 7 (2) വിഭാവനം ചെയ്തത്, ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക മൂന്ന് വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെയോ ഇതിൽ ഇതാണോ ആദ്യം അത് വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നാണ്. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:

> **"20.** കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടം 1991 ലെ ചട്ടം 7 (2) അനുസരിച്ച്, ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക അംഗീകാര തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, അത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെയോ ഏതാണോ ആദ്യം അത് വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും; എന്നും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ കേസിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വേണ്ടി

> തയ്യാറാക്കിയ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് സാധുവായിരിക്കും. എല്ലാ വർഷവും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തണമെന്നും അതിൽ പറയുന്നു
>
> **21**.ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കണക്കിലെടുത്ത്, ചട്ടം 7 (2) ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ സാധുത കാലയളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവരെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് സാധുതയുള്ളതാണ് എന്നാക്കി പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

ചട്ടം 7 (2) ന്റെ ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള സെലക്ട് ലിസ്റ്റ്, വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളും കൂടാതെ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവരെ, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് അർഥം വരുന്ന ഭാഷയിലാണ് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഫ് കേരള നിയമം 1991 ലെ ചട്ടം 7 (2), മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) നുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു.

30. ഈ നടപടികളിൽ അപ്പീൽ വാദി പ്രധാനമായും ദ്വിമുഖ സമർപ്പണമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് . സമർപ്പിക്കലുകളുടെ ആദ്യ ഭാഗം, ചട്ടം 7 (2) മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3) നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. 2007 ജനുവരി 4 ലെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയതിലെ സമയപരിധികളിൽ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 15 ന് ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുന്ന രീതി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു. സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച 10 ശതമാനം തസ്തികകളെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും

എന്ന നിർദേശം 2009 മാർച്ച് 24 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും അറിയിക്കാൻ കഴിയുകയും കൂടാതെ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നതിനാൽ അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പീൽ വാദി ഊന്നി പറയുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2019 ഫെബ്രുവരി 1 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളുടെ വിഭജനത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തവ ഉൾപ്പെടുന്നതായി അപ്പീൽ വാദി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

- നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ - 6 [ഒരു PwD ഉൾപ്പെടെ]
- 31.12.2019 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ - 27
- 10% ഒഴിവുകൾ ചേർത്തു - 4
- ആകെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ – 37

മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലാകരുത് എന്നതാണ് അപ്പീൽ വാദിയുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽ, 2019 ലെ മെറിറ്റ് പട്ടികയിൽ യോഗ്യത നേടിയ 69 പേർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. 1958 ലെ കേരള സംസ്ഥാന, സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് ചട്ടങ്ങളുടെ പാർട്ട് II ലെ 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവരണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അപ്പീൽ വാദി പറയുന്നു. സംവരണ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാക്കിയ ശേഷം പതിവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി 32 പേരുടെ പേരുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5

ഒഴിവുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ പതിവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി 32 പേരും മുൻവർഷത്തെ എൻസിഎ ഒഴിവുകകളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട 5 പേരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പീൽ വാദി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2019 ജനുവരി 14 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ചട്ടം 7 (2), വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) അനുസരിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ്. പട്ടിക അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളും വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളും നികത്തുന്നതുവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് വരെയോ ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം അത് വരെ - അംഗീകൃത പട്ടിക നിർബന്ധമായും പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് ചട്ടം 7 (2) വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** നിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും.

31. ചട്ടം 7 (2) അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചാൽ, അത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കും എന്നതാണ് അപ്പീൽ വാദിയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. അതിനാൽ, നിയമത്തെ അതിന്റെ സാധുത ഗുരുതരമായ സംശയത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അപ്പീൽ വാദി സമർപ്പിക്കുന്നു. 2020 ജൂൺ 30 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അപ്പീൽ വാദി 2020 സെലക്ഷൻ വർഷത്തേക്ക് നിയമനം ആരംഭിച്ചു. ഈ അറിയിപ്പിൽ 2020 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളും 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും 10 ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2020 ലെ സെലക്ഷൻ വർഷത്തിലെ വിഷയം ശരിയായി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്, സമർപ്പണം അനുസരിച്ച്, 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അതായത്, 2019 ഡിസംബർ 31 ന് അപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ (ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷം) യഥാർത്ഥത്തിൽ 2019 ലെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 2020 ലെ വിജ്ഞാപന തീയതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകളും (2020 ജനുവരി 15 വരെ കണക്കാക്കും) 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളും 2020 സെലക്ഷൻ വർഷത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഒഴിവുകൾ 2019 ലെ മെറിറ്റ് പട്ടികയിൽ നിന്നും പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ 2019 ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ല- ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പീൽ വാദിയുടെ സമർപ്പണം പ്രകാരം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതു തൊഴിൽ കാര്യങ്ങളിൽ തുല്യത എന്ന തത്വത്തിന് യോജിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ്. നിയമാനുസൃതവും നീതിയുക്തവും ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയെ അനുസരിക്കേണ്ടത് കടമയാണെന്ന നിലപാടാണ് അപ്പീൽ വാദി സ്വീകരിച്ചത്.

32. അപ്പീൽ വാദിയുടെ സമർപ്പണം അനുസരിച്ച്, വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും, തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ

പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വർഷത്തിന് ശേഷവും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾക്കു അതീതമായും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്ന ഇടവേളയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവരുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടും. ഒരു അധികാരിയുടെ മരണം, രാജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അധികാരശ്രേണി പ്രമോഷനോ മറ്റോ വഴി നിയമിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കണക്കു കൂട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കുറവോ ആണ് 'സാധ്യത' എന്ന വാക് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ 10 ശതമാനം കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ വിഭാഗം നൽകുന്നത്. ചട്ടം 7 (2) ന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, 2019 ലെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2020 സെലക്ഷൻ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അപ്പീൽ വാദി സമർപ്പിക്കുന്നു. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങൾക്കൊപ്പം ചട്ടം 7 (2) ന്റെ സമന്വയ വായന സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരമൊരു പരിണതഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം.

33. അപ്പീൽ വാദിയുടെ ദ്വിമുഖ സമർപ്പണത്തിനെതിരായി എതിർ കക്ഷികൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ആണ്

i) ചട്ടം 7 (2) **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** വിശദീകരിച്ച തത്ത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ല; ഒപ്പം

(ii) സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാകുന്നതുവരെ, ഏതാണ് മുമ്പുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം, അതുവരെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ചട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയുടെ ലംഘനമൊന്നുമില്ല.

34. അപ്പീലിന്റെ ദ്വിമുഖ സമർപ്പണം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ കേരള നിയമങ്ങൾ 1991 നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അധികാരികൾ, അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണം. 1991 ലെ കേരള നിയമങ്ങൾ, ആയതിനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച SRO നമ്പർ 1621/1991 അതിന്റെ മുഖവുരയായ ആഖ്യാനത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു:

> “S.R.O. നമ്പർ 1621/91: - ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 234, 235 ഉം കേരള പബ്ലിക് സർവീസസ് ആക്റ്റ്, 1968 (1968 ലെ 19) ലെ സെക്ഷൻ 2 ലെ ഉപവകുപ്പും (1) നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നതിലും കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ കേരള ഗവർണർ നൽകുന്നു ... ”

അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ, നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** തീരുമാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജഡ്ജിമാരെ യഥാസമയം നിയമിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന എതിർപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിനു ഊന്നൽ നൽകികൊണ്ടുള്ള കോടതിയുടെ വിധി. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിഗമനത്തിന് തുല്യമാണിത്. "സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതത് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നടത്തേണ്ട നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ആശങ്ക" പൂർണ്ണമായും തെറ്റിപ്പോയി "എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.[11] **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** തീരുമാനം ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലെ നികത്താത്ത ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിവുകൾ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധികളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയന്ത്രിത പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തസ്തിക നികത്തുന്നതിനായി ഒരു വാർഷിക പ്രവർത്തനം നടത്തും എന്നതായിരുന്നു പ്രാവർത്തികമാക്കിയ പരിഹാരം. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 234 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

11 (2008) 17 എസ്സിസി 703, പേജുകൾ 75-76, ഖണ്ഡിക 5-6

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാർ ഒഴികെയുള്ള വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരപരിധി പാലിക്കും. അത്തരം സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക്. ”

> " 234. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാർ ഒഴികെയുള്ള വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായും ഹൈക്കോടതിയുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം അത്തരം സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരപരിധി വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തും.”

ആർട്ടിക്കിൾ 235[12], ജില്ലാ കോടതികൾക്കും അതിനു കീഴിലുള്ള കോടതികൾക്കും മേൽ ഹൈക്കോടതിക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ നിയമിക്കലും സ്ഥാനക്കയറ്റവും അവധി അനുവദിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരല്ലാത്തവരെ നിയമിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരമുണ്ട്, അതിന്റെ ഉറവിടം ആർട്ടിക്കിൾ 234 ൽ നിന്നാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ

---

12 " കീഴ്കോടതികളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം -
ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ പെട്ടവരും ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ തസ്തികയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തസ്തിക വഹിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ പോസ്റ്റിംഗും ഉദ്യോഗകയറ്റവും അവർക്കു അവധി അനുവദിക്കലും ഉൾപ്പടെ ജില്ലാ കോടതിയുടെയും അവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കോടതിയുടെയും മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഹൈകോടതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും, എന്നാൽ ഈ അനുച്ഛേദത്തിലെ യാതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനവ്യവസ്ഥകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന നിയമപ്രകാരം നിര്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സേവനവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചല്ലാതെ മറ്റുവിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിയെ അധികാരപ്പെടുതുന്നതായോ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിയമപരമായ നിലപാടിന്റെ **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** അംഗീകാരം ആർട്ടിക്കിൾ 234 ന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ്.

35. ഈ കോടതിയുടെ തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് പവിത്രത നൽകുന്ന തത്വത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. **രാഖി റേ വി. ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിലെ ("രാഖി റേ")**[13] മൂന്നംഗ ബെഞ്ച്ന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ കേഡറിൽ 20 ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഹൈക്കോടതി വിജ്ഞാപനം നൽകിയിരുന്നു, ഇതിൽ 13 പേരെ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 3 പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും 4 പട്ടികവർഗക്കാരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ 13 ഒഴിവുകളും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നികത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെയുള്ള അപ്പീൽ വാദി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ** (3) തീരുമാനം കണക്കിലെടുത്ത്, സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകളും സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കാമെന്ന് സമർപ്പിച്ച് ചില പരാജിതരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഓൾ **ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് അസോസിയേഷന്റെയും മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെയും (3)** മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളെത്തുടർന്ന് "നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്"[14] എന്നും

13 (2010) 2 എസ്‌സിസി 637
14 പേജ് 644, ഖണ്ഡിക 18

“നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്” [15]എന്നും ഈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഡോ. ജസ്റ്റിസ് ബി.എസ്. ചൗഹാൻ, “ഒഴിവുകൾ നിർണ്ണയിച്ചതിനുശേഷം അവ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന” ദില്ലി ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടം 1970 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, “സംവരണ നയം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നികത്തേണ്ട ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്”, ഇത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംവരണ നയം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. തന്മൂലം, മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) ലെ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവ കണക്കിലെടുക്കാൻ കഴിയില്ല:

> “21. ദില്ലി ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടംസ്, 1970 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഈ നിയമങ്ങൾ ഒഴിവുകൾ നിർണ്ണയിച്ചതിനുശേഷം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായി സംവരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. സംവരണ നയം നടപ്പാക്കേണ്ടതിനാൽ, പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം സംവരണ നയം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യം, നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) [(2008) 17 എസ്സിസി 703: (2007) 2 സ്കെയിൽ 159], കേസിലെ വിധിന്യായത്തിൽ ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയില്ല.

15 പേജ് 645, ഖണ്ഡിക 20 ൽ

> 22.മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ, മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)[(2008) 17 എസ്സിസി 703: (2007) 2 സ്കെയിൽ 159]. " കേസിൽ ഈ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശപ്രകാരം 19-5-2007 തീയതികളിൽ പരസ്യം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്കും അതിൽ കൂടുതലും ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഒരു സമർപ്പണത്തിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല.

36. രാഖി റേ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്തെന്നാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം തേടുന്നതിൽ വിജയിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചവയ്ക്ക് മുകളിലായി അധിക ഒഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരായി നിയമനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങളും ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 ന്റെ അനുശാസനയും അനുസരിച്ച് അത്തരമൊരു നടപടി അനുവദനീയമല്ലെന്ന് വാദിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കോടതി അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചു. (പിന്നീടുള്ള വശം ഈ വിധിന്യായത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചർച്ചചെയ്യും).

37. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അടുത്തതായി പരാമർശിക്കേണ്ട തീരുമാനം **ഹിരാന്ദ്ര കുമാർ വി. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ("ഹിരന്ദ്ര കുമാർ")**[16] ആണ്. യുപി ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എസ്സി / എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പ്രായപരിധി ഇളവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന സാഹചര്യം **ഹിരന്ദ്ര കുമാർ** കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷത്തിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ജനുവരി ആദ്യ ദിവസത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാന നിയമന തീയതിക്കും നിലവിലെ സമയത്തിനും ഇടയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിശ്ചിത പ്രായപരിധി മറികടന്നതിനാൽ, ഉയർന്ന ജുഡീഷ്യൽ

16 2019 എസ്സിസി ഓൺലൈൻ എസ്സി 254

സേവനത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാം, എന്ന **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3),** തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പീൽ വാദി ഈ കോടതിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പണം നടത്തിയത്. ഈ സമർപ്പണം നിരസിച്ച കോടതി, ഞങ്ങളിൽ ഒരാളിലൂടെ (ഡോ. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്) ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:

> "16. ചട്ടം 12 പ്രകാരം,ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 35 വയസും പരമാവധി പ്രായപരിധി 45 വയസും ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഇളവ് നൽകുന്നു. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷത്തിലെ ജനുവരി ആദ്യ ദിവസത്തെ പരാമർശിച്ച് പ്രായപരിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.
> 17.*മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ* (മേൽ പറഞ്ഞ) ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹരജിക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സമർപ്പണം നടത്തിയത്. ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലും ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലെ മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള സമയ ഷെഡ്യൂൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിയമന ചട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കോടതി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു:
>
> > "5.സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികളിലും ജില്ലാ കോടതികളിലും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സമയക്രമീകരണവും ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്രമേണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പരിഗണിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഹൈക്കോടതി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തും. " എന്നഒരു സമവായത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു."
>
> 18.*മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ* (മേൽ പറഞ്ഞ) പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പാലിക്കപ്പെടുന്നതിനായി ഈ കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്ന, പുരോഗമന റിപ്പോർട്ടുകൾ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിക്കുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിന്റെ

ഫലപ്രാപ്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഒഴിവുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നികത്തപ്പെടാതിരിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു *മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ* (മേൽ പറഞ്ഞ) നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുപോലെതന്നെ, ഓരോ ഹൈക്കോടതിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന വസ്തുത കോടതിക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. ആ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്താണ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പൊതുവായ നടപ്പാക്കൽ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

19. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം, *മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ* (മേൽ പറഞ്ഞ) തീരുമാനം എച്ച്ജെഎസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ അവസാന തീയതിക്കും നിലവിലുള്ളതിനും ഇടയിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട പ്രായപരിധി മറികടന്നു എന്നതിനാൽ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാം എന്ന നിക്ഷിപ്ത അവകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാമോ എന്നതാണ്.

20.ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഒഴിവുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് *മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (*മേൽ പറഞ്ഞ*)* നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എച്ച്ജെഎസിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ അസാധുവാക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നടപ്പാക്കാവുന്ന അവകാശം സൃഷ്ടിക്കുകയോ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രായത്തിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി, പ്രായത്തിൻറെയും മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുടെയും നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റണം. ”

38. നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പരസ്യത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾക്ക് കൂടാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ പരിഗണിക്കണം എന്നതായിരുന്നു **രാഖി റേയിൽ,** സ്വീകാര്യമാവാതിരുന്ന സമർപ്പണം. **ഹിരന്ദ്ര കുമാറിൽ,** അവസാന റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ശേഷം പ്രായപരിധി മറികടന്നുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് തേടിയ നിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സമാനമായ വിധി നേരിടേണ്ടി വന്നു, ജുഡീഷ്യൽ സേവന ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായപരിധി പാലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഈ കോടതി വിലയിരുത്തി. ചട്ടം 7 (2)

ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അപ്പീൽ വാദിയുടെ വിശാലമായ സമർപ്പണത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അവയ്ക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം തേടുക എന്നതാണ് ഒരു മികച്ച സമീപനം.

ജി 1991 ലെ കേരള നിയമത്തിലെ ചട്ടം 7 (2) , ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു.

39 അപ്പീൽ വാദി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമർപ്പണങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ വിശകലനം ആവശ്യമാണ്. ചട്ടം 7 (2) ലെ വ്യവസ്ഥകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 14, 16 അനുച്ഛേദങ്ങൾക്കു മേൽ, അഭിജ്ഞനായ അഭിഭാഷകൻ വി. ഗിരി, സമർപ്പിച്ച പോലെ, "ഒരു മുന്നണി ആക്രമണം" ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പീൽവാദി വാദിച്ചു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനോട് നീതിപൂർവ്വം തന്നെ, ചട്ടം 7 (2) അസാധുവാണെന്ന് അപ്പീൽ വാദിയുടെ സമർപ്പണമല്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പൊതു തൊഴിൽ കാര്യങ്ങളിൽ അവസരത്തിന്റെ തുല്യത എന്ന തത്വത്തെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയിൽ നിന്ന് നിയമത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നതാണ് സമർപ്പണം. പ്രധാനമായി, ഒരു പൊതു അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി നിശ്ചിത എണ്ണം ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുന്നിടത്ത്, വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന

തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒഴിവുകളേക്കാൾ കൂടുതലാകരുത് എന്ന അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചാണ് സമർപ്പണം. 2020 ലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തിയാണ് 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് 2020 ൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ഇല്ലാതാക്കും, കാരണം ഇത് പിന്നീടുള്ള വർഷത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ കുറയ്ക്കും.

40. പ്രശ്നം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്, ഭരണഘടനാ തത്വം ഉയർന്നുവന്ന പ്രമാണവിധിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രേം സിംഗ് V. ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്[17] എന്ന കേസിൽ, 1991 നവംബർ 2 ലെ പരസ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുള്ള 62 തസ്തികകളെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ നികത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു, 15 തസ്തികകൾ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായും, 6 തസ്തികകൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കായും , 9 തസ്തികകൾ മുൻ സൈനികർക്കായും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി 212 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തു. 1993 ഫെബ്രുവരി 11 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾ പരിഗണിച്ച് 147 തസ്തികകൾ നികത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനായി വന്നു :

17 (1996) 4 എസ്സിസി 319

(I)212 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 62 മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ആ പട്ടികയിൽ 137 പേരെ നിയമിക്കാനും ബോർഡിന് കഴിയുമോ; ഒപ്പം

(ii) 212 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും 137 പേരുടെ നിയമനങ്ങളും റദ്ദാക്കുന്നതിൽ അപ്പീൽ വാദിക്കു ന്യായമുണ്ടോ.

വിഷയത്തിലെ കീഴ്‌വഴക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശേഷം രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജി ടി നാനാവതി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു :

> “25...**വ്യക്തമായ ഒഴിവുകൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾക്കും അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയും പരസ്യത്തിലൂടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അല്ല. അഭ്യർത്ഥനയും പരസ്യവും ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പോസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താം, അതും ആയതിനായി നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം.** പരസ്യപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തസ്തികകൾ നികത്തുമ്പോൾ പോലും കോടതി, അതിന്റെ അസാധാരണമായ അധികാരപരിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, അധിക നിയമനങ്ങൾ അസാധുവാക്കില്ല, കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യവും പൊതു തൊഴിൽ തേടുന്ന വ്യക്തികളുടെ താൽപ്പര്യവും തമ്മിൽ ന്യായമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിവൃത്തി രൂപപ്പെടുത്താം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് നിവൃത്തി നൽകണം എന്നത് ഓരോ കേസുകളുടെയും വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും."
>
> **(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)**

62 വ്യക്തമായ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായും അക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തതു കൊണ്ടും 62

ൽ അധികം നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ബോർഡിന് ന്യായമില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. യഥാർത്ഥ ഒഴിവുകൾ മാത്രമല്ല, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും "റിട്ടയർമെന്റ് തുടങ്ങിയവ" കാരണം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളും ബോർഡിന് കണക്കിലെടുക്കാമായിരുന്നു. 62 ൽ കൂടുതലുള്ള തസ്തികകളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അസാധുവാക്കുന്നത് നീതി അല്ലെന്നു ഈ കോടതി വിലയിരുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച തസ്തികകളിൽ, അസാധുവാണ്. വിരമിക്കൽ കാരണം 13 തസ്തികകളും മരണം കാരണം 12 തസ്തികകളും ഒഴിഞ്ഞതായി ഈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിരമിക്കൽ ഫലമായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകൾ യുക്തിസഹമായി പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു, 62 തസ്തികകൾ നികത്താൻ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ബോർഡ് നോട്ടക്കുറവ് കാരണം അവ കണക്കിലെടുത്തില്ല. മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ കോടതി "സൗമ്യമായ വീക്ഷണം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അവയ്ക്കെതിരായ നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയില്ല. അതിനാൽ 87 (തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 62 യഥാർത്ഥ പോസ്റ്റുകകളും മരണവും വിരമിക്കലും കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒഴിഞ്ഞ 25 അധിക തസ്തികകളും) ന് മുകളിലുള്ള തസ്തികകളിൽ ബോർഡ് നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു.

41 മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച രാഖി റേയിലെ തീരുമാനം നേരത്തെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ, ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ കേഡറിലെ 20 ഒഴിവുകൾ നികത്താനുള്ള പരസ്യം ഹൈക്കോടതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പൊതു വിഭാഗത്തിലെ 13 ഒഴിവുകളും നികത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൊതു വിഭാഗത്തിലെ പരാജയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാത്ത സമയത്തു ഉയർന്നു വരുന്ന അധിക തസ്തികകൾ അതേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നികത്തണം എന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 14, ആർട്ടിക്കിൾ 16 എന്നിവയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ആവശ്യകതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഡോ. ജസ്റ്റിസ് ബി.എസ്. ചൗഹാൻ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു:

> "7. **പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന് മുകളിലായി ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ കഴിയില്ലെന്നത് ഒരു നിയമപരമായ നിർദ്ദേശമാണ് കാരണം "നോട്ടിഫൈഡ് ഒഴിവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 (1) ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരം ഒഴിവുകളുടെ വിജ്ഞാപന തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തികളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ, അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു". വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് അനുവദനീയമോ അഭികാമ്യമോ അല്ല, കാരണം, ഇത് "അധികാരത്തിന്റെ അനുചിതമായ വിനിയോഗത്തിന് തുല്യമാണ്, അപൂർവവും അസാധാരണവുമായ സാഹചര്യത്തിലും ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മാത്രമേ അത്തരം ഒരു നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കഴിയൂ. യുക്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി**

നയപരമായ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അത്തരം വ്യതിയാനം അനുവദിക്കൂ ", അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ പ്രവൃത്തി ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കും. നോട്ടിഫൈഡ് ഒഴിവുകൾക്കപ്പുറം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അതിനാൽ നിയമത്തിൽ ഇത് അനുവദനീയമല്ല.(*യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ v.ഈശ്വർ സിംഗ് ഖത്രി* [1992 സപ്പ് (3) എസ്സിസി 84: 1992 എസ്സിസി (എൽ & എസ്) 999: (1992) 21 എടിസി 851], *ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. v. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ്* [1994 സപ്പ് (2) എസ്സിസി 591: 1994 എസ്സിസി (എൽ ആൻഡ് എസ്) 1159: (1994) 28 എടിസി 78], *ബീഹാർ സ്റ്റേറ്റ് v. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസി. വിജയികളായ പരീക്ഷാർഥികളുടെ യൂണിയൻ* 1986 [(1994) 1 എസ്സിസി 126: 1994 എസ്സിസി (എൽ & എസ്) 274: (1994) 26 എടിസി 500: എ ഐആർ 1994 എസ്സി 736], *പ്രേം സിംഗ് വി. ഹരിയാന എസ് ഇബി* [(1996) 4 എസ്സിസി 319: 1996 എസ്സിസി (എൽ & എസ്) 934] & *അശോക് കുമാർ v. ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്* [(1996) 1 എസ്സിസി 283: 1996 എസ്സിസി (എൽ ആൻഡ് എസ്) 298: (1996) 32 എടിസി 235: എ ഐആർ 1996 എസ്സി 976].) "മുഖേന)

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)

കോടതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ:

"12. **മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിനപ്പുറം നടത്തുന്ന ഏതൊരു നിയമനവും അധികാരപരിധിയില്ലാതെ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 (1) ലംഘിക്കുന്നതായി സംഗ്രഹിക്കാം. അതിനാൽ, നിയമത്തിൽ അസാധുവായതും, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അറിയിച്ച ഒഴിവുകൾ നികത്തപ്പെട്ടാൽ , തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ അവസാനിക്കും. വിജ്ഞാപനം/ പരസ്യം നൽകിയതിനുശേഷം നിലവിൽ വരുന്ന ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിന് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് മുതലായവ ഒരു റിസർവോയറായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.** തീർത്തും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ലിസ്റ്റ് / വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അർത്ഥരഹിതമായിത്തീരുന്നു, മാത്രമല്ല സേവനത്തിനായി നിർബന്ധിതമാക്കാനും കഴിയില്ല. "

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)

ജസ്റ്റിസ് അൽതമാസ് കബീർ, ജസ്റ്റിസ് എസ്.എസ്. നിജ്ജാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഈ കോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് **ബെഡംഗ**

താലൂക്ക്ദാർ V സൈഫുദുള്ള ഖാൻ [19], എന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു :

> “29...ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ന് അനുസൃതമായി പൊതു ഓഫീസിലേക്കുള്ള എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയോട് അനാവശ്യമായ പ്രീതി കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഏകപക്ഷീയത ഉണ്ടാകരുത്. അതിനാൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, നിശ്ചിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി കർശനമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തൽഫലമായി, ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, അത് സൂക്ഷ്മമമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു അധികാരം പ്രത്യേകമായി കരുതിവച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഒരു ഇളവും ഉണ്ടാകരുത്. അത്തരമൊരു അധികാരം പ്രസക്തമായ, നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ കരുതിവയ്ക്കാം. ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള അധികാരം നിയമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വിജ്ഞാപനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. നിയമങ്ങളിൽ അത്തരം അധികാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ, അത് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള അധികാരം, പ്രയോഗിച്ചാൽ, ശരിയായ പ്രചരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇളവ് കാരണം യോഗ്യത നേടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും മത്സരിക്കാനും തുല്യ അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയിൽ ശരിയായ പ്രഖ്യാപനമില്ലാതെ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തുല്യതയുടെ നിബന്ധനയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ”

42 അനുരാഗ് കുമാർ സിംഗ് V. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം[20] എന്ന കേസിൽ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് **പ്രേം സിങ്ങിലെ** തീരുമാനം പിന്തുടർന്നു. ഈ കേസിൽ, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ 38 തസ്തികകൾ കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ ജൂലൈ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 12 മാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി പരസ്യം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 74 തസ്തികകളിലേക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി, 37

---

19 (2011) 12 എസ്‌സിസി 85

20 (2016) 9 എസ്‌സിസി 426

അധിക തസ്തികകൾ പിന്നീട് സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പരസ്യത്തിന് അനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വ്യക്തമായ ഒഴിവുകൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾക്കും മാത്രമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അല്ല എന്ന് വിധിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി നടപടി റദ്ദാക്കി. ഈ കോടതിയിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു, ചട്ടങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിലെ നിയമനങ്ങൾ മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷിച്ചു. "പരസ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ നികത്താനാകൂ" എന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു കൂടാതെ പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിജ്ഞാപനം സർക്കാരിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുവെങ്കിലും ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പരസ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യരാകുമെന്നും നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 അനുശാസിക്കുന്നു എന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. കോടതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, പുതിയ നിയമനത്തിലൂടെ അധിക പോസ്റ്റുകൾ നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം ആയിത്തീരും. അതിനാൽ, പരസ്യത്തിന് അനുസൃതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തസ്തികകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങണമെന്നും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം സൃഷ്ടിച്ച

അധിക തസ്തികകൾ പുതുതായി ഒരു പരസ്യം നൽകി നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

43 സിവിൽ ജഡ്ജി (ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ) തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട **രാഹുൽ ദത്ത V. ബിഹാർ സംസ്ഥാനം**[21] എന്ന കേസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനം. ചട്ടം 5 (എ) - (3) ബീഹാർ സിവിൽ സർവീസ് (ജുഡീഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്) (റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങൾ 1955 ഇപ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു:

> " (3)പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, ആകെ ഹാജരായ അപേക്ഷകരുടെ 10% വരെ, അടുത്തുള്ള നൂറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും; അവസാന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ തുല്യ മാർക്ക് നേടുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടും; "

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഹാജരായ ആകെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ 10 ശതമാനം മാത്രമേ അടുത്തുള്ള നൂറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തു എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കാവൂ എന്ന് ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നു. ചട്ടം 5 എ യിലെ ഈ വ്യവസ്ഥ **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3)** തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. മാത്രമല്ല, പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഹാജരായ മൊത്തം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ 10 ശതമാനം നിർണ്ണയിച്ച് അവസാന എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവുമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 1:10 അനുപാതം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 10 ശതമാനം പേർ എന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മത്സരരംഗം യുക്തിരഹിതമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് .

21 (2019) 5 എസ്സിസി 158

44 ഈ ഓരോ വിധികളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം നിലവിലെ കേസിന്റെ വസ്തുതകളുമായി സാമ്യമില്ലാത്ത വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൃഷ്ടാന്തം എല്ലായ്പ്പോഴും അനുരൂപമാകില്ല. നിലവിലെ കേസിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി പരസ്യം നൽകുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി 37 ഒഴിവുകൾ 'സാധ്യതയുള്ള' ഒഴിവുകൾ ആയി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു. 'പ്രോബബിൾ' (സാധ്യതയുള്ള) എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് നൽകേണ്ട അർത്ഥം ഉടൻ തന്നെ പരിഗണിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ ചില പ്രധാന വശങ്ങൾ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കണം. **പ്രേം സിങ്ങിൽ,** ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 62 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായിരുന്നു, എന്നാൽ 138 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തവും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായ ഒഴിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ബോർഡിന് അവസരമില്ലെന്ന് ഈ കോടതി വിലയിരുത്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു പരസ്യം നൽകുമ്പോൾ വ്യക്തവും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായ ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാമെങ്കിലും ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രതിവിധി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 62 ഒഴിവുകളിലേക്കും പ്രമോഷനും മരണവും കാരണം സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഉടലെടുത്ത 25 അധിക ഒഴിവുകളിലേക്കും ഉള്ള

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ കോടതി നിലനിർത്തി, എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഉള്ളവയല്ല. ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെ 20 ഒഴിവുകൾ ഹൈക്കോടതി പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും 13 എണ്ണം പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ നികത്തപ്പെട്ടു എന്നും **രാഖി റേയിലെ** തീരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** അടിസ്ഥാനമാക്കി സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന മെറിറ്റ് പട്ടികയിൽ 13 തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതു വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ വാദം കോടതി നിരസിച്ചു. അപൂർവവും അസാധാരണവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചവയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചവയ്ക്ക് മുകളിലുമുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കും. **അനുരാഗ് കുമാർ സിങ്ങിലെ** തീരുമാനത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം 38 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഓഫീസർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് നൽകിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 38 പോസ്റ്റുകൾ നികത്തുന്നതിനാണ് പരസ്യം നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 37 അധിക പോസ്റ്റുകൾ കൂടി നികത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആർട്ടിക്കിളുകൾ 14, 16 പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് ലംഘിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് വിധിയായി. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഹാജരായ 10 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രം

എഴുത്തുപരീക്ഷ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ** (3) നിർദേശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും അത് യുക്തിരഹിതമായി മത്സര മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നും **രാഹുൽ ദത്തയിൽ** രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.

45 ഈ കോടതിയുടെ മുൻഗണനകളിൽ അംഗീകാരം കണ്ടെത്തുന്ന ഭരണഘടനാ തത്വം, പൊതു തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരം തുല്യതയ്ക്കും ആർട്ടിക്കിൾ 16 പ്രകാരം പൊതു തൊഴിൽ കാര്യങ്ങളിൽ തുല്യതയ്ക്കും ഉറപ്പുനൽകുന്നു എന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ന്യായബോധത്തിന്റെ തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന അതോറിറ്റി ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം തസ്തികകകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത്, സാധാരണ ഗതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തസ്തികകളുടെ എണ്ണം കവിയാൻ കഴിയില്ല. നിയമനത്തിനായി ഒരു പ്രക്രിയ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അധികാരികൾക്ക് യഥാർത്ഥവും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായ ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാം, പക്ഷേ ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ ആവില്ല. സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ ആവശ്യകതകളായ സ്ഥാനക്കയറ്റം, രാജി അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നിവ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതായി ന്യായമായും ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ. അതിനാൽ, നിയമനത്തിനായി ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പോസ്റ്റുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തീയതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന

ഒഴിവുകളുടെയും സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യായമായ സ്വീകാര്യമായ ഒഴിവുകളുടെയും എണ്ണം പൊതു അതോറിറ്റിക്ക് നിയമാനുസൃതമായി കണക്കിലെടുക്കാം. സ്ഥാനക്കയറ്റം, രാജി, മരണം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാവുന്ന തസ്തികകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, ഈ കാരണങ്ങളാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അതോറിറ്റിക്ക് ന്യായമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താം. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ ആശയപരമായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലോ ഗണത്തിലോ വരുന്നു. തുടർന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവി ഒഴിവുകളെ മുൻ സെലക്ഷൻ വർഷത്തിലെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒഴിവുകളായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിന്റെ കാലാവധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. യഥാർത്ഥവും പ്രതീക്ഷിതവുമായ, സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കാനാകുന്നത്. നിയമാനുസൃതമായ ഉത്തരവുകൾക്കു അതീതമായ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളാണ് ഇവ.

എച്ച് വസ്തുതാപരമായ വിശകലനവും നിഗമനവും.

46 നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ചട്ടം 7 (1) ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ “സാധ്യതയുള്ള” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ഘടകം. നിലവിലെ കേസിന്റെ സാരം ചട്ടത്തിൽ

വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ദൗത്യം അതാണ്. നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അന്തർലീനമാണ് "സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം" എന്ന പദപ്രയോഗം. അപ്പീൽ വാദി ആദ്യം നികത്താൻ സാധ്യതയുള്ള "ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം" അറിയിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം എഴുത്തും വാക്കാലുമുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തണമെന്നും ചട്ടം 7 (1), ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി മുൻസിഫ്-മജിസ്ട്രേറ്റായി നിയമനത്തിന് അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു. "വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ" ഇരട്ടിയിൽ കൂടാത്ത ഒരു പട്ടിക ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ചട്ടം 7 ലെ ഉപചട്ടം (2) അനുശാസിക്കുന്നത്. 2006 ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം, ഉപചട്ടത്തിന്റെ (2) രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയ്ക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു കാലാവധി നൽകി. ഇത് മൂന്ന് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ, ഏതാണോ നേരത്തെ നടക്കുന്നത് അത് വരെ ആണ് . 2019 ജനുവരി 19 ന് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതിലൂടെ, ഉപചട്ടത്തിന്റെ അവസാന വാചകം (1) മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ഒപ്പം ഉപചട്ടം (2) പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പുള്ള ഉപചട്ടം (1) മത്സരപരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള രീതികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭേദഗതിയെത്തുടർന്ന്, ചട്ടം 7 (1) ഒരു മത്സരപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പ്രക്രിയയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ, 1:10 എന്ന അനുപാതത്തിൽ "വിജയികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ നിലനിർത്തണം". പ്രധാന പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് വിശാലവും മത്സരപരവുമായ ഒരു മേഖല ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രധാന പരീക്ഷയിൽ ഒരു എഴുത്തുപരീക്ഷയും വൈവാവോസിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 100 മാർക്ക് വീതമുള്ള നാല് പേപ്പറുകൾ വീതമാണുള്ളത്. വൈവാവോസിയ്ക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം സാധാരണഗതിയിൽ "അറിയിച്ച ഒഴിവുകളുടെ" മൂന്നിരട്ടി കവിയരുത്. പൊതു ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഒബിസി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും (40%), എസ്‌സി / എസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും (35%) വൈവാവോസിക്ക് കട്ട് ഓഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന എഴുത്തു പരീക്ഷയിലും വൈവാവോസിയിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾ നേടിയ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റും സെലക്ട് ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, കേരള സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ചട്ടംസ് 1958 ലെ രണ്ടാം ഭാഗം 14 മുതൽ 17 വരെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

47. 2019 ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം, ചട്ടം 7 (1) വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ "നികത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം" . ചട്ടം 7 (1) ൽ, രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ "വിജ്ഞാപനം

ചെയ്ത ഒഴിവുകളെ" സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ആദ്യത്തേത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതും വിജയികളുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഒഴിവുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം നിലനിർത്തുന്നതിനും രണ്ടാമത്തേത് നോട്ടിഫൈഡ് ഒഴിവുകളും വൈവാവോസിക്കായി വിളിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭേദഗതിയുടെ ഫലമായി പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച ചട്ടം 7 ന്റെ ഉപചട്ടം (2), ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന് സാധുതയുള്ള കാലാവധി നൽകുന്നു. നാം കണ്ടതുപോലെ, ചട്ടം 7 ലെ ഉപചട്ടം(2) അതിന്റെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ്, ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അംഗീകൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ, ഏതാണ് മുമ്പുള്ളത് അത് വരെ കാലാവധി നൽകി. ചട്ടം 7 (2) ന് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിലൂടെ, ഈ കാലാവധി ഇപ്പോൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച കാലാവധി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയുടെ കാലാവധി "വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ വരെയോ പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയോ പട്ടിക അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകൾ" പൂരിപ്പിക്കുകയോ, അതിൽ ഏതാണ് മുമ്പുള്ളത് അത് വരെ ആണ്. അങ്ങനെ, ചട്ടം7 ന്റെ ഉപചട്ടം (1) ലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 'നോട്ടിഫൈഡ് ഒഴിവുകൾ' എന്ന പ്രയോഗം പകരമുള്ള ചട്ടം 7 (2) ലും സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചട്ടം 7 (1) ആണ് അറിയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചു പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ 1:10

എന്ന അനുപാതവും ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചവരുടെ എണ്ണവും 'നോട്ടിഫൈഡ് ഒഴിവുകൾ' നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ചട്ടം 7 ലെ സബ് റൂളിന് (2) സബ് ചട്ടം (1) പ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകളുടെ അറിയിപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല, പക്ഷേ ഗവർണർ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക സാധുവായി തുടരുന്ന കാലയളവിനെ ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

48 1991 ലെ കേരള നിയമങ്ങൾ **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** വിധിന്യായത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു. 2019 ജനുവരി 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതി ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷമാണ്. നിയമാനുസൃത വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142, ചട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഈ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ൽ ഈ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കോടതി ആ തീരുമാനത്തിൽ നിസ്സംശയം ശ്രദ്ധിച്ചു. സമയക്രമം പാലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, ഇവ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളുടെ പങ്കിനോ തടസ്സമാകില്ലെന്ന് ഈ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. **രാഖി റേയിലും ഹിരാന്ദ്ര**

കുമാറിലുമുള്ള തുടർന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ, **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിയമനം തേടുന്നതിന്, ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഈ കോടതി പ്രത്യേകമായി നിഷേധിച്ചു. ദില്ലിയിലെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ വിജ്ഞാപന ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം അവകാശപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ആണ് **രാഖി റേ** ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് . ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകളുടെ പരിധിക്കപ്പുറം ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിക്കും നിയമനം തേടാനാവില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. ഉന്നത ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇളവ് അവകാശപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു **ഹിരന്ദ്രകുമാറിൽ.** സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളും പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പിടിച്ചിരുത്തിയ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഈ ശ്രമത്തെ വീണ്ടും പ്രതികൂലമാക്കി. ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് (അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത്) നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിലൂടെ സ്ഥാപിതമായ ഒരു മാൻഡമസ് (കോടതിയുടെ തീർപ്പ്) തേടാനാവില്ല എന്നാണ്. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ലെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമത്തെ അസാധുവാക്കിയിട്ടില്ല, എന്ന **രാഖി റേയിലെയും ഹിരന്ദ്ര കുമാറിലെയും** നിരീക്ഷണം അതിനാൽ ഉചിതമായ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതാണ്. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ലെ തീരുമാനത്തിൽ ഈ കോടതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യവും സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഒഴിവുകൾ വേഗത്തിൽ നികത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കലായിരുന്നു. ഈ വീക്ഷണകോണിലാണ് ഇത് പാലിക്കുന്നതിന് കോടതി കർശനമായ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചത്. അതേസമയം, യോഗ്യത, പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനുള്ള രീതികൾ, സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനത്തിൽ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ, ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കലും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച ഒരു സുപ്രധാന മേഖല **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ലെ തീരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, ഇതിനായി സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3) തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു സവിശേഷതയും തുല്യമായി ഊന്നിപ്പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കോടതിയുടെ വിധി, സംസ്ഥാന ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലേക്ക്

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കണം എന്ന് സുനിശ്ചിതമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ കോടതി IA ന് അപ്പീൽ വാദിക്കു നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം വാർഷിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യകത സാധാരണഗതിയിൽ ഒഴിവാക്കൽ അല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയോ സമയപരിധി പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരണം അനുവദിക്കുന്നതിനോ സമയം നീട്ടുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം കോടതി നിക്ഷിപ്തമാണ്. മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) ലെ തീരുമാനത്തിന്റെ സുപ്രധാന വശം, ഓരോ വർഷവും അപ്പീൽവാദി നൽകുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിജ്ഞാപനത്തോടെ നിയമന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമനത്തിലും അവർ സേവനത്തിൽ ചേരുന്നതിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വാർഷികമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ അറിയിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വർഷത്തേക്കായിരിക്കണം. 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മുന്നറിവുള്ളതും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്. ഈ പദപ്രയോഗം നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളെയും വിരമിക്കൽ, സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ രാജി എന്നിവ കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവയെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ കണക്കു കൂട്ടുവാനോ സങ്കൽപിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില ഒഴിവുകൾ

ചേർക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3) ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുന്ന ഹേതു, ഉദ്ദേശ്യം, പ്രയോജനം എന്നിവയുമായി നിയമങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. ഈ ഉദ്യമം മറ്റൊരു കാരണത്താൽ ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ചട്ടം 7 (1) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് "നികത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം അറിയിക്കുക" എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചട്ടം 7 (1) ഈ പദപ്രയോഗം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ വാക്യത്തിന്റെ പരിധിക്ക് **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** വിഭാവനം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളടക്കവും അർത്ഥവും ലഭിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 15 നകം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം അപ്പീൽ വാദി അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കേണ്ട രീതിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ സിവിൽ ജഡ്ജ് (ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുമ്പോൾ ഒഴിവുകൾ,

(എ) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ;

(ബി) വിരമിക്കൽ കാരണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ; ഒപ്പം

(സി) സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ.

എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണക്കാക്കണം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, 2007 ജനുവരി 4 ലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ, മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം [(സി) മുകളിലുള്ളത്] ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, “പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 10 ശതമാനം എന്ന് പറയാം ” എന്നായിരുന്നു. തുടർന്ന്, 2009 മാർച്ച് 24 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ആയതിന്റെ പരിണതഫലമായി ഭാവിയിൽ ഹൈക്കോടതികൾ / പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുകൾ “നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും അറിയിക്കുകയും, കൂടാതെ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ” വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഹൈക്കോടതിക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ വസ്തുതയാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കാരണം സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ ആവശ്യകതകളുടെ ഭാഗമായി തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ.

ഈ ആവശ്യകതകൾ ഒരു സേവനത്തിൽ സാധാരണമാണ്, എന്നാൽ ഈ ഒഴിവുകൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3), 2007 ജനുവരി 4 ന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവിൽ (ബി) വിഭാഗത്തിൽ “ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകൾ”

“വിരമിക്കൽ കാരണം” എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് വിരമിക്കൽ പ്രായം എത്തുന്ന തീയതി മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്നതിനാൽ വിരമിക്കൽ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ ഘടകമാണ്. (സി) വിഭാഗം ഒഴിവുകൾ ഭാവിയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭാവിയിലെ നടക്കാവുന്ന സംഭവത്തിന്റെ പരിധയിൽ വരാവുന്ന കൃത്യമായ എണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 2009 മാർച്ച് 24 ലെ ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വരുത്തിയ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി, നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ ആദ്യ വിഭാഗം അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ “അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക്” പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിരമിക്കൽ കാരണം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകളും സേവനത്തിനുള്ളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം, രാജി അല്ലെങ്കിൽ മരണം പോലുള്ള സേവനത്തിന്റെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യകതകൾ കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തും. അവസാന വിഭാഗത്തിൽ, ശ്രദ്ധേയമായി, “ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം” എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സേവനത്തിനുള്ളിലെ അടിയന്തരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വർഷത്തിൽ അധിക ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ **മാലിക്**

മസ്ഹർ സുൽത്താന്റെ (3) തീരുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഗണ്യമായി ആലോചിക്കപെടുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ഒരു വാർഷിക പ്രക്രിയയാണ്. അതിനാൽ, ഹൈക്കോടതി നൽകുന്ന പരസ്യത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ട ഒഴിവുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)** ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അതായത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ളവ.

49 ഭേദഗതി പ്രകാരം കേരള ചട്ടം 1991 ലെ ചട്ടം 7 (1) ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അർത്ഥവും ഉള്ളടക്കവും നൽകുമ്പോൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 142 നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താൻ (3)നിലെ "ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം അറിയിക്കുക" എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇത് ചട്ടം 7 (1) ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല, കാരണം സാധ്യമായ ഒഴിവുകൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഉപ-ചട്ടം 1 നിർവചിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ചട്ടം 7 (2) അംഗീകൃത പട്ടികയുടെ കാലാവധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ചട്ടം 7 (1) ന്റെ പരിധിയിൽ വരും. അതിനാൽ, നികത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേക ഹൈക്കോടതി , ഇനി പറയുന്നവ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്:

(i) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം;

(ii) വിരമിക്കലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ സ്ഥാനക്കയറ്റം, മരണം, രാജി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ; ഒപ്പം

(iii) ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ചട്ടം 7 (1) ലെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഈ വിലയിരുത്തലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ, ഇതാണ് അപ്പീൽ വാദി കൃത്യമായി ചെയ്തത്.

50 ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്വീകാര്യത കണ്ടെത്തിയ, പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സമർപ്പണം എന്തെന്നാൽ അംഗീകൃത പട്ടികയുടെ കാലാവധി ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാലോ ആണ്, ഏതാണ് നേരത്തെ നടക്കുന്നത് അത് വരെ ആയതിനാൽ, 2019 മെയ് 7 നും (ഗവർണറുടെ അംഗീകാര തീയതി) 2021 മെയ് 6 നും ഇടയിൽ (അംഗീകാര തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കാലഹരണപ്പെടുന്ന) ഒഴിവുള്ള ഒഴിവുകളും 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

51 *ഒന്നാമതായി,* 2019 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനുസൃതമായി നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ 2020 ലെ തുടർന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ നിയമന അതോറിറ്റിയോട് ഈ വ്യാഖ്യാനം

ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യ തത്വത്തിന്റെ കാര്യമെന്ന നിലയിൽ ഇത് അനുവദനീയമല്ല. ചട്ടം 7 (1) അനുസരിച്ച് സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ നിർണ്ണയം, ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിൽ, ഈ കേസിൽ 2019, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 14, ആർട്ടിക്കിൾ 16 എന്നിവയുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി തുടർന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭാവി ഒഴിവുകൾ ഇതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ കണക്കെടുപ്പിനുള്ളിൽ വരുന്ന വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ, ചട്ടം 7 (1), കൊണ്ടുവരുന്നുമില്ല.

52 *രണ്ടാമതായി,* എതിർകക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അപാകതകളിലേക്ക് നയിക്കും. ഞങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ, 2020 നിയമനത്തിനായി 2020 ജൂൺ മാസത്തിൽ അപ്പീൽ വാദി ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. എതിർകക്ഷികളുടെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലമായി, 2020 ൽ നിലവിലുള്ളതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കേണ്ട തസ്തികകൾ 2019 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. 2020 ൽ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകൾ അപ്പീൽ വാദി വ്യക്തമായി നിർണ്ണയിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാപനം സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

കോറിജെൻഡം 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദപ്രയോഗം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് എതിർകക്ഷികൾ വാദിച്ചു. നിയമങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് വിവാദത്തിന്റെ സാരാംശം, ആയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഈ നിമിഷത്തെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. എതിർകക്ഷികളുടെ സമർപ്പണം ശരിയാണെങ്കിൽ ചട്ടം 7 (2) ന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻവർഷത്തേക്ക് അനുവദിച്ച ഒഴിവുകളെ തുടർന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നീക്കംചെയ്യാൻ ഇത് അപ്പീൽവാദിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ നിയമനത്തിന് അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാൽ ഇത് വ്യക്തമായി അനുവദനീയമല്ല. ഇത് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും മുമ്പത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സൈക്കിളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2020 ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ യോഗ്യത കണക്കിലെടുത്ത് യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ മുൻവിധി ഉണ്ടാക്കും,

53 എതിർകക്ഷികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതും ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചതുമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ അപാകത, വിധി ന്യായത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടം 7 (1) പ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സംക്ഷിപ്തമായി വായിക്കാതെ ചട്ടം 7 (2) ന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ഗവർണറുടെ അംഗീകാര തീയതിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ എത്രത്തോളം കണക്കിലെടുക്കുമെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ചില

അപേക്ഷകരും, ഈ കോടതിക്ക് മുമ്പുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള സമർപ്പണങ്ങളിൽ ചിലതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഗവർണറുടെ അംഗീകാര തീയതിയിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇനി പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഹൈക്കോടതി ഇത് നിരസിച്ചു:

> "9. ഉടനെ, അംഗീകാര തീയതി വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി നിർദേശം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ നിവൃത്തി നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായത് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിയമപ്രകാരം പട്ടികയുടെ സാധുത കാലയളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ മാത്രമേ അംഗീകാര തീയതി പ്രസക്തമാകൂ. അംഗീകാര തീയതിക്ക് നിയമങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനാവില്ല. ഇത് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പകുതി വേവിച്ച കേക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും, അത് ഉപഭോഗത്തിന് നല്ലതോ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ മാത്രം വിലയില്ലാത്തതോ ആവില്ല. അത്തരം അനിശ്ചിതത്വത്തെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കില്ല. "

അംഗീകാര തീയതി വരെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് മാത്രം അനുയോജ്യമാകുമെന്നതിനാൽ പാതിവഴിയിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയായിരുന്നു. ഈ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി, അപവദിത വിധിന്യായത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പരിധിവരെ പോയി:

> "38...അംഗീകൃത മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഒഴിവുകളും 06.05.2021 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അപ്പീൽവാദി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ വാദിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. "

ഉപസംഹാരത്തിൽ, ഹൈക്കോടതിയും ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു:

> 1958 ലെ കെഎസിന്റെയും എസ്എസ്ആറിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗം 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റ് അംഗീകൃത മെറിറ്റ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൈമാറാൻ ഹൈക്കോടതിയെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റിട്ട് അപ്പീലുകൾ നിരസിക്കുന്നു. ”

ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അനന്തരഫലം, 2020 ൽ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകൾ 2019 ലേക്ക് അനുവദിക്കും എന്നതാണ്. 2020 ലെ ഒഴിവുകൾ 2019 ൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല.

54 ഹൈക്കോടതിയുടെ സമീപനരീതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നാലാമത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിസ്സംശയം, ചട്ടം 7 (2) ന്റെ സാധുത ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സ്വന്തം നിയമങ്ങളുടെ സാധുതയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച്, ചട്ടം 7 (2)ൽ, ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കുക എന്നത് അപ്പീൽ വാദിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെന്ന് എതിർഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ചട്ടം 7 (2) അസാധുവായിരിക്കണമെന്ന് അപ്പീൽ വാദിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ വി ഗിരി നിർദ്ദേശിക്കുകയോ വാദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. “പ്രോബബിൾ” എന്ന പ്രയോഗം മരണം, രാജി, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ കണക്കു കൂട്ടുവാനോ സങ്കൽപിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കാരണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ / കിഴിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സീനിയർ അഭിഭാഷകന്റെ സമർപ്പണം. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾക്കപ്പുറം ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ആവശ്യകതയെ

പരാമർശിക്കാതെ, ചട്ടം 7 (2) ന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം, ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവയുടെ ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നതായിരിക്കും, അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനം ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് അപ്പീൽവാദി സമർപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എതിർഭാഗം നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ തടസ്സത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ സേവന നിയമങ്ങളുടെ യോജിപ്പുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഹൈക്കോടതി അവലംബിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. ഈ കോടതിയുടെ മുൻ വിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സമർപ്പിക്കലുകളുമായി ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു. പൊതു തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾക്കായി ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഒഴിവുകളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ, നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒഴിവുകളെ കവിയാൻ പാടില്ല എന്നത് സേവന നിയമശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തത്വമാണ്. ചട്ടം 7 (1) പ്രകാരം ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൃത്യമായ എണ്ണം അറിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, 2019 ൽ അറിയിച്ച 37 ഒഴിവുകൾ കവിയുന്നതിൽ ഭരണഘടനാപരമായ തടസ്സമില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് ഈ സമർപ്പണത്തിനു എതിർഭാഗം നൽകിയത്. സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്: സേവന നിയമശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുമായി, ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 എന്നിവ പ്രകാരം പൊതുജോലിയിൽ അവസരസമത്വം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത,

പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു അർത്ഥത്തെ "ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം" എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഈ പദത്തിന്റെ സാധാരണ അർത്ഥത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദപ്രയോഗത്തെ ബ്ലാക്ക് ലോ ഡിക്ഷണറി[22] നിർവചിക്കുന്നത്:

> "**പ്രോബബിൾ**": നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ശരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം "

'സാധ്യതയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ', നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ, നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളും വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളും കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഉള്ള ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഇത് കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 'പ്രോബബിൾ' എന്ന പദപ്രയോഗത്തെ ഒഴിവുകളെ, യുക്തിസഹമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിയമപ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാതെ മാറ്റാവുന്നതുമാണ് എന്ന അവ്യക്തമായ വിലയിരുത്തലായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല . ചട്ടം 7 (1) ലെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം എന്ന ആശയം, തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭാവി ഒഴിവുകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുക എന്നത് ഗുരുതരമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് യോഗ്യത നേടിയ അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായ

---

22 11-ാം പതിപ്പ് (തോംസൺ റോയിട്ടേഴ്സ് വെസ്റ്റ്, 2019). ബ്ലാക്ക് ലോ ഡിക്ഷണറി റിവിഷൻ 6 (1971) നാലാം പതിപ്പിലെ 'പ്രോബബിൾ' എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: സത്യത്തിന്റെ രൂപം; സാധ്യതയുടെ സ്വഭാവം; യുക്തിയിലോ അനുഭവത്തിലോ സ്ഥാപിതമായതായി തോന്നുന്നു...; എതിർത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ; വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, പക്ഷേ സംശയത്തിന് ഇടം നൽകുന്ന തെളിവുകളാൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റായിരിക്കാം. "

ഒഴിവുകൾ മുമ്പത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വർഷത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചു എന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനാ ആവലാതി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2020 ൽ ഉണ്ടായ ഒഴിവുകൾ 2019 ലെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി അനുവദിക്കുമെന്ന വസ്തുത മറച്ചുവെക്കുന്നത് പ്രക്രിയയുടെ ന്യായതയെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. അത്തരമൊരു നടപടി 14, 16 എന്നീ ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കണം. ആവർത്തിക്കാൻ, ചട്ടം 7 (2) അസാധുവാണ് എന്നല്ല, ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പീൽ വാദി സമർപ്പണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പൊതു തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ നിയമശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭരണ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിലെ (3)** ആർട്ടിക്കിൾ 142 നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചട്ടങ്ങൾ 7 (1), (2) എന്നിവയുടെ യോജിപ്പുള്ള വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കണം.

55 അഞ്ചാമതായി, ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം. വിശകലനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹൈക്കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചത്, എതിർഭാഗം സമർപ്പണം അംഗീകരിക്കുന്നത് വഴി അപ്പീൽ വാദിക്ക് അതിന്റെ ഭരണപരമായ ഭാഗത്ത്, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്

നിയമിതരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിശീലനം നടത്തേണ്ടിവരും. 2020 മെയ് 7 ന് ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. 2019 മെയ് 7 നും 2021 മെയ് 6 നും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ 2019 നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ, തുടർന്നുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പരിശീലനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി, പ്രാരംഭ ബാച്ചിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തവരെ പരിശീലനത്തിനായി അയച്ചതിനു ശേഷം ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കും. ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പരിശീലനത്തിൽ ചേരുകയും, വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ പരിശീലനത്തിനിടയിലുമായിരിക്കും . അങ്ങേയറ്റം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഈ സാഹചര്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ ഹൈക്കോടതി ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ 29-ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി, അത് ചുവടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

> “29. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിതരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിശീലനം നൽകേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാത്തവരെ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച് പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാനാകും. ചട്ടം 7 (2) അനുസരിച്ച് 2020 ജൂണിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, ആ തീയതി വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഇത് പതിവായി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് പുതിയ നിയമനക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഹൈക്കോടതിയെ അഭിമുഖീകരിക്കും, അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടിവരും, ഇത് പരിശീലന പ്രക്രിയയെ അപകടത്തിലാക്കാം. ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ, ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ ഭരണതലത്തിൽ സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കാവുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനമുള്ളവർക്കു പോലും ഒരു പരിശീലന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്, പരിശീലന പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രസ്തുത തസ്തികകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതുമായിരിക്കും. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സാധുതയുള്ളതിനാൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ

> അംഗീകാരത്തിനുശേഷം മാത്രമേ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ. പരിശീലനത്തിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതു വരാനുള്ള ഒഴിവുകൾക്ക് വിധേയമാക്കാം പുതിയ പട്ടിക പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും ഒഴിവിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ സ്റ്റൈപൻഡിൽ പരിശീലനം തുടരാവുന്നതുമാണ്. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഇവ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ്, ഉറക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. "

ഹൈക്കോടതി സൂചിപ്പിച്ച പരിഹാരം, വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ഒരു ഉത്തരവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലല്ല, മറിച്ച് "ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാത്രം ഉറക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു" എന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഉയർന്നുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒഴിവുകൾക്കെതിരെ പോലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലനത്തിനായി അയയ്ക്കാമെന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരം. 2020 ജൂണിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, ആ തീയതി വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാത്രമേ അവരെ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭാഗത്ത്, അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ നിയമിക്കുന്നത് പരിശീലന പ്രക്രിയയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന വസ്തുത ഹൈക്കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാത്തതും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒഴിവുകൾക്കെതിരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം ആവിഷ്കരിക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒഴിവുകൾക്കെതിരെ നിയമിച്ച ട്രെയിനികൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകാമെന്നും ഹൈക്കോടതി

നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരം വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ജുഡീഷ്യൽ സേവനത്തിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ വ്യക്തികളെ പരിശീലനത്തിന് അയയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ ഇനിയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നത് കാരണം അവരിൽ ഒരാൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ട്രെയിനികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് പരിശീലനത്തിനായി അയയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭരണപരമായ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ലളിതമായ കാരണത്താൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വശം ഞങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, മേൽപ്പറഞ്ഞ വശം ഞങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സേവനത്തിൽ ഒഴിവുകളില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഭരണസമിതി പരിശീലനത്തിനായി അയയ്ക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. പരിശീലനത്തിനായി അയയ്ക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒഴിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഭാവിയിൽ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത് ഗുരുതരമായ അസംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും പരിശീലനത്തിനായി അയച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടുള്ള അനീതി ആവുകയും ചെയ്യും. ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിലേക്ക് ഇതുവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾക്ക്, അവരെ

ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിലവിൽ ഒഴിവുകളില്ല എന്നതിനാൽ, സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകേണ്ടിവരുന്നത് ഖജനാവിന് ബാധ്യത വരുത്തും.

56 സമർപ്പിക്കലുകൾക്കിടെ, **വീരേന്ദ്ര എസ് ഹൂഡ V ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിലെ**[23] ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് എതിർകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടി വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിയാന സിവിൽ സർവീസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി ഹരിയാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരസ്യം നൽകിയ കേസാണിത്. പരസ്യത്തിൽ 12 പോസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിൽ 7 എണ്ണം പൊതു വിഭാഗവും 5 എണ്ണം സംവരണം ചെയ്തതുമായിരുന്നു. ഒരു എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തി, തുടർന്ന് ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് (എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച്) നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്ത എന്നാൽ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയിൽ അപ്പീൽ വാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇതര തസ്തികകൾ നൽകപ്പെട്ടു. അപ്പീൽ വാദികൾ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയും വിഷയം ഈ കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ, പേരുകളുടെ ശുപാർശ മുതൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അറിയിക്കപ്പെട്ട അധിക ഒഴിവുകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന 1957, 1972 ലെ രണ്ട് സർക്കുലറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പുതിയ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഈ അവകാശവാദം വീണ്ടും

---

23 (1999) 3 എസ്സിസി 696

നിരസിച്ചുവെങ്കിലും പോസ്റ്റ് നികത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനം ഒരു നയം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നയങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സംസ്ഥാനം അവ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലപാട് ഈ കോടതി സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായി, പരാമർശിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിയമനിർമ്മാണം വഴി റദ്ദാക്കി. **വീരേന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡ V. ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്ത്**[24] ഈ കോടതി നിയമത്തിന്റെ സാധുത ശരിവച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇതിനകം നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. **വീരേന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയിലെ** ആദ്യ തീരുമാനം കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായി, ആർട്ടിക്കിൾ 14, 16 അനുസരിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന തത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ തീരുമാനം പരിഗണിക്കാൻ ഈ കോടതിക്ക് അവസരമില്ലായിരുന്നു. വീരേന്ദർ സിങ്ങിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മുമ്പുള്ള **പ്രേം സിങ്ങിൽ (മേല്പറഞ്ഞ)** ഈ തത്വം ആവർത്തിച്ചു. അതാകട്ടെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളിൽ വീരേന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയിലെ തീരുമാനം എതിർകക്ഷികളെ സഹായിക്കില്ലെന്നും ആ കേസിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

---

24 (2004) 12 എസ്സിസി 588

57 എതിർകക്ഷികൾ, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ എ -1 മുതൽ എ -3 വരെയുള്ള അനുബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019 ഡിസംബർ 31 വരെ 37 ലധികം ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട വിധിന്യായത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു, ഈ സമർപ്പണത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. 37 ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എതിർകക്ഷികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തു. മാത്രമല്ല, സമർപ്പണങ്ങൾക്കായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത അനുബന്ധം A2, 2019 ഡിസംബർ 31 ലെ മൊത്തം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 43 ആണെന്നും അതിൽ 37 പതിവ് ഒഴിവുകളും 8 എൻസിഎ ഒഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി അപ്പീൽ വാദികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട 5 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ലഭ്യമല്ല എന്നതിനാൽ 37 പതിവ് ഒഴിവുകളിൽ 32 എണ്ണം മാത്രമേ 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ഈ അഞ്ച് ഒഴിവുകൾ 2020 ലെ എൻസിഎ ഒഴിവുകളായി പരിഗണിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. **മാലിക് മസ്ഹർ സുൽത്താനിൽ (3)** നൽകിയിട്ടുള്ള വിഭജനത്തിന് അനുസൃതമായി 37 പതിവ് ഒഴിവുകളും 8 എൻസിഎ ഒഴിവുകളും 2019 ൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും 10 ശതമാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കലിൽ 4 ഒഴിവുകൾ ഉൾപ്പടെ,

2019 ൽ 45 ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നാല് ഒഴിവുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്, അതിനാൽ 43 എണ്ണം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിലും ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള അധിക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയിലും നൽകിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

58 അവസാനമായി, കോവിഡ് -19 മഹാമാരി ആരംഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 2020 ലെ നിയമന പ്രക്രിയ കാലതാമസം നേരിട്ടുവെന്ന് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 2020 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. യഥാർത്ഥ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു വർഷമെടുക്കും, അതിനുശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിശീലനത്തിന് അയയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ 2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് 2023 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ജുഡീഷ്യൽ ചുമതലകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി തെറ്റാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ, ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എതിർ കക്ഷികൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നത് അനുവദനീയമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. എതിർ കക്ഷികൾക്ക് 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമനത്തിനുള്ള നിക്ഷിപ്ത അവകാശമില്ല. തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിയേക്കാമെന്ന കാരണത്താൽ അവർക്ക് ഒരു

അവകാശവും അല്ലെങ്കിൽ നീതിയും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. 2020 ലെ നിയമനത്തിൽ യഥാസമയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 ലെ ഒഴിവുകൾ അനുവദിക്കണം. 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താഴ്ന്ന റാങ്കുള്ളവരും നിയമനങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാത്തവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാവില്ല. അത്തരമൊരു അവകാശം അനുവദിക്കുന്നത് തികച്ചും നിയമപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായ പിശകാണ്.

59 ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളാൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കുകയും 2020 ഓഗസ്റ്റ് 26 ലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ എതിർ കക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹരജികൾ തള്ളപ്പെടും. ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓർഡറും ഉണ്ടാകില്ല.

60 തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയവ തീർപ്പാക്കുന്നു.

………………………………………… …………… J

[ഡോ. ധനഞ്ജയ വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്]

………………………………………… …………… J

[ഇന്ദിര ബാനർജി]

ന്യൂ ഡെൽഹി;

ജനുവരി 11, 2021.

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Translated by: Vidhya P V (Translator)

Verified by: Assainar A (Head Translator)